

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH

Digitale Gesamtkte

Testakte 3 — Mieterhöhungsverlangen Becker Tempelhof

Aktenordner: mieterhoehung-becker-tempelhof

Aktenstücke: 18

Zusammengeführte Lesefassung. Die separat bereitgestellten Arbeitsdateien bleiben für die weitere Bearbeitung maßgeblich.

SAP Statusauszug — Mietkonto Becker

Stand: 02.06.2026 / 11:45 Uhr

Auszug aus SAP RE-FX, Transaktion FBL5N

Geschäftspartner

- Partnernummer: 4001354
- Hauptmieter: Becker, Wolfgang, geb. 14.03.1962
- Mitmieterin: Becker, Heike geb. Schubert, geb. 09.11.1964
- Familienstand: verheiratet
- Beruf Wolfgang Becker: Lagerist (Berliner Verkehrsbetriebe BVG)
- Beruf Heike Becker: Bürokauffrau (Senatsverwaltung Berlin)
- Telefon: 030 7515 1144
- E-Mail: w.becker62@web.de

Mietobjekt

- Objektnummer: WBI-TEM-018-02L
- Adresse: Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin-Tempelhof
- Lage: 2. OG links
- Wohnfläche: 78,50 qm
- Zimmer: 3
- Baujahr Gebäude: 1964
- Wohnlage nach Berliner Mietspiegel 2026: mittel
- Ausstattung: Standard (Bad mit Wanne und Fenster, Sammelheizung, kein Aufzug, Balkon)
- Heizung: Zentral, Gas
- Warmwasser: zentral

Vertragsdaten

- Vertragsnummer: WBI-MV-2014-02185
- Mietbeginn: 01.10.2014
- Befristung: unbefristet
- Letzte Mietanpassung: 01.10.2023 nach § 558 BGB (6,80 auf 7,20 EUR/qm)
- Kaution: 1500,00 EUR (Sparbuch)

Mietzins aktuell

- Nettokaltmiete: 565,20 EUR (7,20 EUR/qm x 78,50 qm)
- Betriebskostenvorauszahlung: 165,00 EUR
- Heizkostenvorauszahlung: 145,00 EUR
- Bruttowarmmiete gesamt: 875,20 EUR
- Fälligkeit: 3. Werktag des Monats
- Zahlungsverhalten: einwandfrei, seit Vertragsbeginn keine Rückstände

Saldo Mietkonto

- Saldo zum 02.06.2026: 0,00 EUR
- Letzter Zahlungseingang: 02.06.2026, 875,20 EUR (Miete 06/2026)

Aktuelle Vorgänge

- 02.06.2026 Mieterhöhungsverlangen vorbereitet (Begründung Berliner Mietspiegel 2026)
- Verfasserin: Rechtsfachwirtin Sandra Berger
- Versandziel: 15.06.2026

Bemerkungen

- Sperrfrist § 558 Abs. 1 S. 2 BGB: 12 Monate seit letzter Mieterhöhung (01.10.2023). Früheste Wirkung der nächsten Erhöhung war 01.10.2024, daher problemlos.
- Kappungsgrenze Berlin: 15% in 3 Jahren nach der Kappungsgrenzen-Verordnung vom 14.03.2023. Letzte Erhöhung 6,80 auf 7,20 EUR je Quadratmeter = 5,9%. Mieterhöhung auf 7,82 EUR je Quadratmeter beschränken; damit beträgt die Gesamtsteigerung gegenüber 6,80 EUR zu Beginn des relevanten Drei-Jahres-Zeitraums 15%.
- Korrigierter neuer Mietzins: 7,82 EUR/qm = 613,87 EUR.
- Differenz alt zu neu: 48,67 EUR / 8,6%.

Aktennotiz Nr. 1

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Abteilung Forderungsmanagement
Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Geschäftszeichen: F-2026-00389

Mietverhältnis: WBI-MV-2014-02185, Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin-Tempelhof, 2. OG links

Mieter: Wolfgang und Heike Becker

Verfasserin: Sandra Berger, Renofa, Tel. 030 2055 4810

Datum: 02.06.2026

Betreff: Mieterhöhungsprüfung nach § 558 BGB — Kappungsgrenze und Mietspiegeltabelle

1. Anlass

Das Mietverhältnis besteht seit Oktober 2014. Die letzte Mietanpassung erfolgte zum 01.10.2023 (von 6,80 auf 7,20 EUR/qm). Die Vorbereitungsarbeiten für ein erneutes Mieterhöhungsverlangen sind angelaufen. Vor Versand des Verlangens ist die Kappungsgrenze zu überprüfen, da beide Erhöhungen innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraums liegen könnten.

2. Sachstand

2.1 Mietentwicklung

Zeitpunkt	Nettokaltmiete	Steigerung
01.10.2014	5,40 EUR/qm (Vertragsbeginn)	—
01.08.2018	6,80 EUR/qm (Nachtrag Nr. 1)	+25,9%
01.10.2023	7,20 EUR/qm (Nachtrag Nr. 2)	+10,8%
Ziel 06/2026	7,82 EUR/qm	+8,6%

2.2 Kappungsgrenze Berlin

Für Berlin gilt nach der Kappungsgrenzen-Verordnung vom 14.03.2023, in Kraft vom 11.05.2023 bis zum 10.05.2028, eine Kappungsgrenze von 15% innerhalb von drei Jahren (§ 558 Abs. 3 Satz 2 BGB). Maßgeblich ist die Ausgangsmiete zu Beginn des vom Wirksamkeitszeitpunkt der neuen Erhöhung zurückgerechneten Drei-Jahres-Zeitraums; alle nicht nach Modernisierung vorgenommenen Erhöhungen in diesem Zeitraum sind einzubeziehen.

Relevanter Drei-Jahres-Zeitraum: 01.09.2023 bis 01.09.2026.

Letzte Miete im Vergleichszeitraum: 7,20 EUR/qm (seit 01.10.2023).

Angestrebte neue Miete: 7,82 EUR/qm.

Steigerung: $(7,82 - 7,20) / 7,20 = 8,6\%$ — isoliert betrachtet unterhalb der Kappungsgrenze.

Allerdings ist die gesamte Mietsteigerung des relevanten Zeitraums zu beachten: Die vorherige Miete vor der letzten Erhöhung im Oktober 2023 lag bei 6,80 EUR/qm. Die kumulierte Steigerung von 6,80 auf 7,82

EUR beträgt genau 15,0%. Das Verlangen darf daher nicht über 7,82 EUR/qm hinausgehen. Im Mieterhöhungsverlangen ist dieser Punkt ausdrücklich darzustellen.

2.3 Sperrfrist

§ 558 Absatz 1 BGB enthält zwei getrennte Zeitgates. Das Erhöhungsverlangen darf frühestens ein Jahr nach der letzten Mieterhöhung gestellt werden; die Miete muss bei Wirksamwerden der neuen Erhöhung seit 15 Monaten unverändert sein. Die letzte Erhöhung wurde am 01.10.2023 wirksam, das neue Verlangen soll im Juni 2026 zugehen und die neue Miete ab 01.09.2026 gelten. Beide Gates sind eingehalten.

2.4 Mietspiegeltabelle 9.2, Zeile 85

Der Berliner Mietspiegel 2026 ist am 28.05.2026 in Kraft getreten und hat den Mietspiegel 2024 abgelöst. Die Manfred-von-Richthofen-Straße ist im amtlichen Straßenverzeichnis 2026 der mittleren Wohnlage zugeordnet. Für die 1964 bezugsfertige, 78,50 qm große und voll ausgestattete Wohnung gilt Mietspiegeltabelle 9.2, Zeile 85: untere Spanne 5,90 EUR/qm, Mittelwert 7,08 EUR/qm, obere Spanne 9,25 EUR/qm. Die geforderten 7,82 EUR/qm liegen innerhalb der Spanne, aber 0,74 EUR/qm über dem Mittelwert. Sie sind nur tragfähig, wenn die Merkmalgruppen der amtlichen Orientierungshilfe diese Spanneneinordnung belegen; Balkon und Badangaben genügen nicht ohne Prüfung der übrigen Gruppen.

3. Rechtliche Bewertung

Das Verlangen auf 7,82 EUR/qm hält die Kappungsgrenze ein und überschreitet die Tabellenobergrenze nicht. Damit ist die konkrete ortsübliche Vergleichsmiete noch nicht bewiesen. Vor Freigabe sind alle Merkmalgruppen der Orientierungshilfe mit Objektbelegen zu bewerten; bis dahin bleibt die materielle Ampel gelb. Die formellen Anforderungen des § 558a BGB (Textform und nachvollziehbare Begründung mit qualifiziertem Mietspiegel) sind daneben eigenständig zu wahren.

Zum Streitwert bei Zustimmungsklage: § 41 Absatz 5 Satz 1 GKG; maßgeblich ist der Jahresbetrag der streitigen Differenz.

4. Nächste Schritte

1. Merkmalgruppen aus Objektakte und Übergabeprotokoll vervollständigen; danach Mieterhöhungsverlangen mit Mietspiegeltabelle 9.2, Zeile 85, und konkreter Spanneneinordnung auf höchstens 7,82 EUR/qm freigeben.
2. Zustimmungsfrist bis 31.08.2026 notieren (§ 558b Absatz 1 BGB).
3. Wiedervorlage 01.09.2026: Zustimmung eingegangen? Falls nicht, Zustimmungsklage innerhalb der drei weiteren Monate bis einschließlich 30.11.2026 erheben (§ 558b Absatz 2 BGB); Eingang und demnächst erfolgende Zustellung gesondert absichern.

5. Eskalation / Vorlage

Die sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts folgt bei Wohnraummietsachen unabhängig vom Streitwert aus § 23 Nr. 2a GVG. Die interne Vorlagegrenze bleibt davon getrennt. Bei vollständiger Zustimmungsverweigerung beträgt der Streitwert $12 \times 48,67 \text{ EUR} = 584,04 \text{ EUR}$; bei der später erklärten Teilzustimmung ist nur die verbleibende Monatsdifferenz maßgeblich.

(gez.) Sandra Berger
Renofa, Forderungsmanagement

Wohnraummietvertrag

zwischen

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

• Vermieterin -

und

Herrn Wolfgang Becker, geb. 14.03.1962

Frau Heike Becker, geb. 09.11.1964

gemeinsame Anschrift Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin

• Mieter -

1 Mietsache

1.1

Die Vermieterin vermietet den Mietern die im Hause Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin-Tempelhof, im 2. OG links gelegene 3-Zimmer-Wohnung mit 78,50 qm Wohnfläche nebst Küche, Bad, Flur, Balkon und Kellerraum Nr. 8.

1.2

Die Wohnfläche beruht auf der zur Vertragsakte genommenen Bestandsberechnung. Der Balkon ist dort mit einem Viertel seiner Grundfläche berücksichtigt. Die Flächenangabe dient zugleich als vereinbarter Umlagemaßstab, soweit Betriebskosten nach Wohnfläche verteilt werden.

1.3

Zur gemeinschaftlichen Nutzung stehen Fahrradkeller und Trockenraum nach Maßgabe der Hausordnung zur Verfügung. Ein Aufzug ist im Gebäude nicht vorhanden.

2 Mietzeit

2.1

Das Mietverhältnis beginnt am 01.10.2014. Es ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.

3 Miete

3.1

Die monatliche Miete beträgt zum Vertragsbeginn:

- Nettokaltmiete: 423,90 EUR (entspricht 5,40 EUR/qm)
- Betriebskostenvorauszahlung: 130,00 EUR
- Heizkostenvorauszahlung: 110,00 EUR

- Gesamtmiete: 663,90 EUR

3.2

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum 3. Werktag des Monats zu zahlen.

3.3

Bankverbindung Vermieterin:

Berliner Volksbank, IBAN DE 47 1009 0000 0123 4567 89

Verwendungszweck: WBI-MV-2014-02185 Becker Tempelhof

4 Betriebskosten und Heizkosten

4.1

Die Mieter tragen die in Anlage 1 bezeichneten umlagefähigen Betriebskosten. Soweit kein anderer gesetzlicher oder vereinbarter Maßstab gilt, werden die Kosten nach Wohnfläche verteilt.

4.2

Heiz- und Warmwasserkosten werden nach der Heizkostenverordnung abgerechnet. Über die Vorauszahlungen wird kalenderjährlich abgerechnet; Anpassungen nach einer Abrechnung richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4.3

Die Mieter können nach Zugang der Abrechnung Einsicht in die für deren Prüfung erforderlichen Belege verlangen. Gesetzliche Abrechnungs- und Einwendungsfristen bleiben unberührt.

5 Kautions

5.1

Die Mieter leisten eine Kautions in Höhe von 1271,70 EUR (3 Nettokaltmieten).

5.2

Eine als Geldsumme geleistete Sicherheit kann in drei gleichen monatlichen Raten erbracht werden. Die erste Rate ist zu Mietbeginn, die beiden weiteren Raten sind mit den folgenden Mietzahlungen fällig.

5.3

Die Vermieterin legt die Sicherheit getrennt von ihrem Vermögen an. Über geleistete Raten und die Anlage wird gesondert Nachweis erteilt.

6 Mieteranzahl

Die Wohnung darf von den Mietern und den haushaltsangehörigen Personen genutzt werden. Eine Überlassung an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung der Vermieterin.

7 Erhaltung und Mängelanzeige

7.1

Die Vermieterin erhält die Wohnung während der Mietzeit im vertragsgemäßen Zustand. Mängel und Schäden sind unverzüglich mit einer möglichst genauen Orts- und Zustandsbeschreibung anzuzeigen.

7.2

Zur Prüfung angezeigter Mängel, für Ablesungen und für erforderliche Erhaltungsmaßnahmen ist nach angemessener Ankündigung Zutritt zu gewähren. Auf Arbeitszeiten, Krankheit und sonstige berechnigte Belange der Mieter ist bei der Terminabstimmung Rücksicht zu nehmen.

7.3

Bauliche Veränderungen, insbesondere an Fenstern, Balkon, Leitungen und der äußeren Gestaltung, bedürfen der vorherigen Zustimmung. Die von den Mietern eingebrachte Küche bleibt deren Eigentum; Anschlüsse und Rückbaupflichten richten sich nach der gesonderten Übergabevereinbarung.

8 Beschaffenheit bei Übergabe

8.1

Die Übergabe ist für den 29.09.2014 vereinbart. Die Wohnung verfügt über Parkett in Wohn- und Schlafräumen, Fliesen in Küche und Bad, ein innenliegendes Bad mit mechanischer Entlüftung sowie einen südwestlich ausgerichteten Balkon. Der Zustand wird bei Übergabe protokolliert.

8.2

Die Wohnung ist mit Holzverbundfenstern ausgestattet.

9 Hausordnung und Gemeinschaftsflächen

Die Hausordnung regelt Ruhezeiten, Treppenhaus, Müllstandplatz, Fahrradkeller und Trockenraum. Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten. Zwingende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.

10 Rückgabe und Schlüssel

Bei Beendigung ist die Wohnung geräumt, besenrein und mit allen überlassenen sowie nachgefertigten Schlüsseln zurückzugeben. Über Zustand, Zählerstände und Schlüssel wird ein Protokoll gefertigt; dieses enthält ohne ausdrückliche Erklärung kein Schuldanerkenntnis.

11 Vertragsänderungen und Anlagen

11.1

Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht. Änderungen der Miethöhe, Vorauszahlungen oder Ausstattung werden in einem eindeutig bezeichneten Nachtrag dokumentiert.

11.2

Bestandteile der Vertragsakte sind die Wohnflächenberechnung, das Übergabeprotokoll vom 29.09.2014, die Hausordnung, der Betriebskostenkatalog und der Energieausweis zur Einsichtnahme.

Berlin, den 15.09.2014

Wohnen Berlin Immobilien GmbH Wolfgang Becker / Heike Becker

12 Nachtrag Nr. 1 vom 12.07.2018

Mietanpassung nach § 558 BGB zum 01.08.2018:

- Nettokaltmiete neu: 533,80 EUR (6,80 EUR/qm)
- BK-Vorauszahlung neu: 150,00 EUR

- HK-Vorauszahlung neu: 125,00 EUR

Begründung: Berliner Mietspiegel 2017, einschlägige Tabellenzeile für mittlere Wohnlage und Baualtersklasse.

Die bei Übergabe vorhandenen Holzverbundfenster wurden in den im Modernisierungsnachtrag dokumentierten Räumen im September 2017 gegen isolierverglaste Kunststofffenster ausgetauscht. Der Fensteraustausch änderte die vertragliche Wohnfläche nicht.

13 Nachtrag Nr. 2 vom 18.07.2023

Mietanpassung nach § 558 BGB zum 01.10.2023:

- Nettokaltmiete neu: 565,20 EUR (7,20 EUR/qm)
- BK-Vorauszahlung neu: 165,00 EUR
- HK-Vorauszahlung neu: 145,00 EUR

Begründung: Berliner Mietspiegel 2023, einschlägige Tabellenzeile für mittlere Wohnlage und Baualtersklasse. Erhöhung von 6,80 EUR auf 7,20 EUR je Quadratmeter (Steigerung 5,9%, Kappungsgrenze 15% nicht überschritten).

Im Übrigen bleibt der Mietvertrag vom 15.09.2014 unverändert.

Berlin, den 18.07.2023

Wohnen Berlin Immobilien GmbH Wolfgang Becker / Heike Becker

Mietkonto FBL5N — Becker, Wolfgang / Heike

Vertragsnummer: WBI-MV-2014-02185

Partnernummer: 4001354

Stand: 02.06.2026

Datum	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
02.01.2026	Sollstellung Miete 01/2026	875,20		875,20
03.01.2026	Dauerauftrag Becker 01/2026		875,20	0,00
02.02.2026	Sollstellung Miete 02/2026	875,20		875,20
03.02.2026	Dauerauftrag Becker 02/2026		875,20	0,00
02.03.2026	Sollstellung Miete 03/2026	875,20		875,20
03.03.2026	Dauerauftrag Becker 03/2026		875,20	0,00
02.04.2026	Sollstellung Miete 04/2026	875,20		875,20
02.04.2026	Dauerauftrag Becker 04/2026		875,20	0,00
04.05.2026	Sollstellung Miete 05/2026	875,20		875,20
05.05.2026	Dauerauftrag Becker 05/2026		875,20	0,00
02.06.2026	Sollstellung Miete 06/2026	875,20		875,20
02.06.2026	Dauerauftrag Becker 06/2026		875,20	0,00

Salden-Zusammenfassung

- Aktueller Saldo: **0,00 EUR**
- Zahlungsverhalten der letzten 24 Monate: einwandfrei, ohne Verzug
- Dauerauftrag: läuft seit 11/2014 ohne Unterbrechung
- Buchungsdaten der Sollstellungen sind SAP-Postingdaten und nicht mit der gesetzlichen Fälligkeit nach § 556b Abs. 1 BGB gleichzusetzen.

Sachstandsnotiz

- Akte ist ungestört, keine Forderung offen
- Vorgang betrifft die Vorbereitung einer Mieterhöhung
- Mietspiegel-Eckdaten liegen in der Mietspiegel-Akte

Anlage K6 - Merkmalsbewertung Berliner Mietspiegel 2026

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Objekt: Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin

Wohnung: 2. OG links, Wolfgang und Heike Becker

Versionsstand: Erstfassung 10.06.2026; nach Mietervortrag fortgeschrieben am 10.10.2026

Status: **ARBEITSSTAND - NICHT ZUR EINREICHUNG FREIGEgeben**

1. Tabellenbasis

Merkmal	Zuordnung
Wohnlage	mittel, Straßenverzeichnis 2026
Bezugsfertigkeit	1964
Wohnfläche	78,50 m²
Tabelle	9.2, Zeile 85
Spanne	5,90 bis 9,25 EUR/m²
Mittelwert	7,08 EUR/m²
verlangte Miete	7,82 EUR/m²

2. Tatsachen- und Beweismatrix nach Fortschreibung

Merkmalgruppe	Aktenkonflikt und fehlender Beleg	Ergebnis
Bad/WC	Vermieterin nennt Wanne und Fenster; die Mieter nennen nur einen kleinen Lichtschacht und keine separate Lüftung. Mietvertrag, aktuelle Fotos und Modernisierungsrechnung belegen die Ausstattung nicht.	offen
Küche	Der Vermieterangabe zu Heizung und Warmwasser steht der Einwand einer alten Küche gegenüber. Eigentum und Umfang der Einbauküche, Boden, Wandschutz und Geräte sind nicht dokumentiert.	offen
Wohnung	Ein Balkon ist vorhanden. Balkongröße, Fensterbaujahr und Flächenanteil der behaupteten Einfachverglasung fehlen.	offen
Gebäude	Kellerraum und Gegensprechanlage sind angegeben. Energieausweis, Rechnungen und aktueller Treppenhauszustand fehlen. Ein fehlender Aufzug im 2. OG ist kein Merkmal der Orientierungshilfe.	offen
Wohnumfeld	Das Straßenverzeichnis belegt die mittlere Tabellenlage. Für die behauptete besondere Verkehrslärmbelastung fehlen Lärmkarte oder objektbezogene Mess- und Kartendaten.	offen

3. Rechenkontrolle

Die amtliche Orientierungshilfe gewichtet jede der fünf Merkmalgruppen mit 20 Prozent. Für Zeile 85 beträgt die Differenz zwischen Mittelwert und Oberwert 2,17 EUR/m². Die verlangten 7,82 EUR/m² liegen 0,74 EUR/m² über dem Mittelwert. Dafür müssten die festgestellten Gruppen im Ergebnis mindestens eine ausreichend positive Spanneneinordnung tragen; zugleich begrenzt die Kappungsgrenze die Zielmiete auf 7,82 EUR/m².

Der aktuelle Aktenstand trägt keine abschließende Gruppensaldierung. Weder die Vermieterangaben noch der Mietervortrag dürfen ohne Beleg als erwiesen übernommen werden.

4. Nachforderung vor Freigabe

1. Übergabeprotokoll und aktuelle, datierte Raumfotos anfordern.
2. Balkongröße und Fensterbestand je Raum dokumentieren.
3. Vermieterseitig gestellte Küchenausstattung vom Mietereigentum trennen.
4. Energieausweis und Rechnungen zu Heizung, Fassade, Dach und Fenstern beiziehen.
5. Behauptete besondere Lärmbelastung anhand der amtlichen Lärmkarte objektbezogen prüfen.
6. Danach jede Merkmalgruppe mit Einzelmerkmal, Quelle und Ergebnis neu bewerten.

5. Freigabeentscheidung

Ampel gelb. Das Mieterhöhungsverlangen ist versandt, die materielle Höhe von 7,82 EUR/m² ist aber noch nicht klagereif belegt. Die Zustimmungsklage bleibt Entwurf. Vor Einreichung sind entweder die fehlenden Belege zu beschaffen und die Spanneneinordnung neu zu rechnen oder der Antrag nach dokumentierter Freigabe auf den tragfähigen Betrag zu reduzieren.

Mieterhöhungsverlangen nach § 558 BGB

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

Abteilung Forderungsmanagement — Frau Sandra Berger, Rechtsfachwirtin

Tel. 030 2055 4810

Eheleute

Wolfgang und Heike Becker

Manfred-von-Richthofen-Straße 18

12101 Berlin

Berlin, 15.06.2026

Verlangen der Zustimmung zur Erhöhung der Nettokaltmiete (§ 558 BGB)

Sehr geehrte Eheleute Becker,

unter Bezugnahme auf den Wohnraummietvertrag vom 15.09.2014 nebst Nachträgen, die Sie über die im Hause Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin, im 2. OG links gelegene 3-Zimmer-Wohnung (Wohnfläche ca. 78,50 qm) angemietet haben, verlangen wir Ihre Zustimmung zur Erhöhung der Nettokaltmiete.

1. Aktuelle und künftige Miete

Position	Bisher	Künftig
Wohnfläche	78,50 qm	78,50 qm
Nettokaltmiete je qm	7,20 EUR	7,82 EUR
Nettokaltmiete monatlich	565,20 EUR	613,87 EUR
Erhöhung absolut		48,67 EUR
Erhöhung in Prozent		8,61%

Betriebskosten- und Heizkostenvorauszahlung bleiben unverändert.

Neue Bruttowarmmiete: 923,87 EUR.

Wirksamkeit: ab dem **1. September 2026** (Beginn des dritten Kalendermonats nach Zugang dieses Verlangens, § 558b Abs. 1 BGB).

2. Begründung — Berliner Mietspiegel 2026

Die geforderte Miete liegt innerhalb der Spanne des Berliner Mietspiegels 2026. Begründet wird das Verlangen mit diesem qualifizierten Mietspiegel gemäß § 558d BGB, veröffentlicht und in Kraft getreten am 28.05.2026.

Einordnung der Wohnung in die Mietspiegeltabelle

- Baualtersklasse: 1950-1964 (Baujahr 1964)
- Wohnflächenklasse: ab 45 qm

- Wohnlage nach amtlichem Straßenverzeichnis 2026: **mittel**
- Mietspiegeltabelle: **9.2, Zeile 85**
- Spannenwerte: Unterwert 5,90 EUR, Mittelwert 7,08 EUR, Oberwert 9,25 EUR (Nettokaltmiete pro qm)

Sondermerkmale / Spanneneinordnung

Innerhalb der Spanne wird die geforderte Miete in Höhe von 7,82 EUR/qm angesetzt. Sie liegt oberhalb des Mittelwerts. Die Einordnung ist anhand der amtlichen Orientierungshilfe und der Objektbelege zu prüfen; berücksichtigt werden insbesondere:

- Standard-Ausstattung (Bad mit Wanne und Fenster, Sammelheizung)
- kein Aufzug (Negativmerkmal)
- Balkon (positives Merkmal)
- weitere Merkmale aus Küche, Wohnung, Gebäude und Wohnumfeld gemäß beigefügter Merkmalsbewertung; offene oder streitige Merkmale sind dort kenntlich gemacht

3. Kappungsgrenze Berlin (15% in 3 Jahren)

Letzte Mietanpassung: 01.10.2023, von 6,80 auf 7,20 EUR/qm (Steigerung 5,9%).

Aktuelle Forderung: von 7,20 auf 7,82 EUR/qm (Steigerung 8,6%).

Kumulierte Steigerung der letzten 3 Jahre: von 6,80 auf 7,82 EUR/qm = **15,0%**.

Damit ist die Kappungsgrenze von 15% innerhalb von 3 Jahren genau eingehalten (Berliner Kappungsgrenzen-Verordnung vom 14.03.2023, in Kraft vom 11.05.2023 bis zum 10.05.2028; § 558 Abs. 3 S. 2 BGB).

4. Sperrfrist (§ 558 Abs. 1 BGB)

Die letzte Erhöhung wurde zum 01.10.2023 wirksam. Das neue Verlangen wird mehr als ein Jahr später erklärt; die Erhöhung soll zum 01.09.2026 wirksam werden, zu diesem Zeitpunkt ist die Miete deutlich länger als 15 Monate unverändert. Damit sind das Einjahres-Gate für das Verlangen und das 15-Monats-Gate für die Wirksamkeit nach § 558 Abs. 1 BGB gewahrt.

5. Bitte um Zustimmung

Wir bitten Sie, der oben genannten Mieterhöhung **bis spätestens 31.08.2026** zuzustimmen (§ 558b Abs. 1 BGB). Zur eindeutigen Dokumentation bitten wir um eine Erklärung in Textform; die Zustimmung ist gesetzlich nicht an diese Form gebunden.

Sollten Sie nicht oder nicht vollständig zustimmen, kann die Vermieterin gemäß § 558b Abs. 2 BGB innerhalb von drei weiteren Monaten Klage auf Zustimmung erheben; bei Fristablauf am 31.08.2026 endet diese Klagefrist am 30.11.2026.

6. Hinweis

Nach § 561 BGB steht Ihnen ein Sonderkündigungsrecht zu: Sie können das Mietverhältnis bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Zugang dieses Verlangens spätestens zum Ablauf des übernächsten Monats kündigen. In diesem Fall wird die Mieterhöhung nicht wirksam.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin, Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Anlagen:

- Auszug Berliner Mietspiegel 2026, Tabelle 9.2, Zeile 85
- Merkmalsbewertung zur Spanneneinordnung
- Berliner Wohnlagenkarte, Auszug Tempelhof

Antwortschreiben der Mieter — Teilzustimmung mit Begründung

Eheleute Wolfgang und Heike Becker
Manfred-von-Richthofen-Straße 18
12101 Berlin

An die
Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Frau Sandra Berger
Friedrichstraße 99
10117 Berlin

Berlin, 24.08.2026

Ihr Mieterhöhungsverlangen vom 15.06.2026

Sehr geehrte Frau Berger,

wir haben Ihr Mieterhöhungsverlangen erhalten und mit dem Berliner Mieterverein eingehend besprochen.

Aus unserer Sicht ist die geforderte Erhöhung von 0,62 EUR/qm zu hoch. Die Wohnung weist mehrere Negativmerkmale auf, die wir bei der Einordnung in die Mietspiegelspanne berücksichtigt sehen wollen:

- kein Aufzug (4-stöckiges Gebäude, wir wohnen im 2. OG)
- Bad ohne separate Lüftung, Lichtschacht nur klein
- einfach verglaste Fenster auf der Hofseite
- keine Modernisierung in den letzten 15 Jahren
- die Straße weist Verkehrslärm auf

Wir sind ungeachtet unserer Einwände bereit, einer Mieterhöhung auf **7,55 EUR/qm** zuzustimmen. Dieser Betrag liegt bereits über dem Mittelwert von 7,08 EUR/qm der von Ihnen herangezogenen Tabelle. Das ergibt eine neue Nettokaltmiete von 592,68 EUR (Erhöhung 27,48 EUR / 4,86%).

Sollten Sie dem nicht zustimmen, sehen wir uns leider gezwungen, eine mögliche Zustimmungsklage abzuwarten.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Becker / Heike Becker

EINGANGSKORRESPONDENZ	mieter antwort zustimmung unter vorbehalt.md
-----------------------	--

Von	wolfgang.becker@example.net
An	forderungsmanagement@wohnen-berlin-immobilien.de
Datum	12.07.2026, 07:18 Uhr
Betreff	Mieterhöhung Manfred-von-Richthofen-Straße

E-Mail des Mieters zur Mieterhöhung

Guten Morgen,

ich habe Ihr Schreiben bekommen. Ich kann die Berechnung nicht nachvollziehen, weil in meiner Wohnung die Küche alt ist und die Fenster schon lange ziehen. Außerdem steht im Mietspiegel doch nicht einfach nur eine Zahl, sondern eine Spanne.

Ich stimme daher nicht einfach zu. Wenn Sie mir die Berechnung mit den wohnwerterhöhenden und wohnwertmindernden Merkmalen schicken, sehe ich mir das noch einmal an. Ich will keinen Rechtsstreit, aber ich unterschreibe nicht blind.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Becker

Interner Eingangsstempel: E-Mail wurde am 13.07.2026 zusätzlich als PDF in DocuWeb abgelegt; Dublette erkannt.

Zustimmungsklage — Entwurf

ARBEITSSTAND - NICHT EINREICHEN. Die materielle Spanneneinordnung ist nach Anlage K6 noch nicht freigegeben. Vor Einreichung sind die Objektbelege zu vervollständigen oder der Antrag nach dokumentierter Freigabe zu reduzieren.

An das

Amtsgericht Kreuzberg

Möckernstraße 130

10963 Berlin

über den vor Einreichung geprüften sicheren Übermittlungsweg

Berlin, 15.10.2026

Klage

der **Wohnen Berlin Immobilien GmbH**, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann, Friedrichstraße 99, 10117 Berlin

• Klägerin -

Prozessführung im Parteibetrieb durch eine Beschäftigte der Klägerin gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ZPO. Beschäftigtenstatus und Vollmacht werden belegt; die Bearbeitung der eigenen Forderung ist keine fremde Angelegenheit im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG.

Bearbeiterin: Sandra Berger, Rechtsfachwirtin, Tel. 030 2055 4810

gegen

1. **Herrn Wolfgang Becker**, geb. 14.03.1962

2. **Frau Heike Becker** geb. Schubert, geb. 09.11.1964

beide wohnhaft Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin

• Beklagte zu 1 und 2 -

wegen Zustimmung zur Mieterhöhung

Streitwert: 254,28 EUR

Maßgeblich ist gemäß § 41 Abs. 5 S. 1 GKG der Jahresbetrag der **zusätzlich geforderten** und noch streitigen Miete. Die Beklagten haben mit Schreiben vom 24.08.2026 (Anlage K3) einer Erhöhung auf monatlich 592,68 EUR zugestimmt; verlangt werden monatlich 613,87 EUR. Die Differenz der auf Cent festgelegten Monatsmieten beträgt 21,19 EUR, jährlich 254,28 EUR.

Anträge

Wir beantragen,

1. die Beklagten zu verurteilen, der mit Verlangen vom 15.06.2026 begehrten, über die bereits erklärte Teilzustimmung hinausgehenden Erhöhung der Nettokaltmiete für die im Hause

Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin, im 2. OG links gelegene Wohnung **von monatlich 592,68 EUR auf monatlich 613,87 EUR mit Wirkung ab 01.09.2026 zuzustimmen**,

2. den Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen,

3. das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären.

Begründung

I. Zuständigkeit

Das Amtsgericht Kreuzberg ist gemäß § 23 Nr. 2a GVG (Wohnraummietstreitigkeiten stets Amtsgericht) und § 29a ZPO (ausschließlicher Gerichtsstand der belegenen Sache) zuständig.

II. Postulationsfähigkeit

Vor dem Amtsgericht können die Parteien den Rechtsstreit gemäß § 79 Abs. 1 ZPO selbst führen. Die Klägerin lässt sich gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ZPO durch ihre Beschäftigte, Rechtsfachwirtin Sandra Berger, vertreten.

III. Sachverhalt

Die Parteien sind durch Wohnraummietvertrag vom 15.09.2014, geändert durch Nachträge Nr. 1 und 2, miteinander verbunden. Aktuelle Nettokaltmiete: 565,20 EUR (7,20 EUR/qm bei 78,50 qm). Letzte Mietanpassung 01.10.2023.

Beweis: Mietvertrag und Nachträge, Anlage K1.

Mit Schreiben vom 15.06.2026 (Anlage K2) hat die Klägerin gemäß § 558 BGB die Zustimmung zur Erhöhung der Nettokaltmiete von 7,20 auf 7,82 EUR/qm (mtl. 613,87 EUR) ab 01.09.2026 verlangt. Die Beklagten haben mit Schreiben vom 24.08.2026 (Anlage K3) ihre teilweise Zustimmung erklärt (Erhöhung auf 7,55 EUR/qm, mtl. 592,68 EUR) und im Übrigen die Zustimmung verweigert.

IV. Rechtliche Würdigung

1. Formelle Wirksamkeit des Verlangens

- Textform gemäß § 558a Abs. 1 BGB: erfüllt
- Begründung mit Berliner Mietspiegel 2026 (qualifiziert nach § 558d BGB): erfüllt
- Einordnung in Mietspiegeltabelle 9.2, Zeile 85 (Baujahr 1950-1964, ab 45 qm, mittlere Lage)
- Sperrfrist § 558 Abs. 1 S. 2 BGB: 12 Monate seit 01.10.2023 erfüllt
- Kappungsgrenze § 558 Abs. 3 S. 2 BGB / Berliner Kappungsgrenzenverordnung: kumulierte Steigerung 6,80 auf 7,82 EUR = 15% in 3 Jahren — gerade noch eingehalten

2. Materielle Berechtigung — ortsübliche Vergleichsmiete

Die geforderte Miete in Höhe von 7,82 EUR/qm liegt innerhalb der Spanne von 5,90 bis 9,25 EUR/qm der Mietspiegeltabelle 9.2, Zeile 85, jedoch oberhalb des Mittelwerts von 7,08 EUR/qm. Die konkrete Einordnung richtet sich nach den tatsächlich feststellbaren Merkmalen der amtlichen Orientierungshilfe. Anlage K6 weist derzeit offene und widersprüchliche Tatsachen aus; insbesondere Fensterbestand, Küchenumfang, energetischer Zustand und behauptete besondere Lärmbelastung sind noch beweisbedürftig. Der Entwurf darf deshalb erst nach Belegschluss, Neuberechnung und Freigabe eingereicht werden.

Beweis: Sachverständigengutachten

3. Wirkungszeitpunkt

Das Verlangen ist den Beklagten am 18.06.2026 zugegangen. Wirksamkeitsbeginn nach § 558b Abs. 1 BGB: Beginn des dritten Kalendermonats nach Zugang, also 01.09.2026 (Juli und August sind Überlegungsmonate).

Anlagen

- K1 Mietvertrag vom 15.09.2014 nebst Nachträgen
- K2 Mieterhöhungsverlangen vom 15.06.2026
- K3 Antwortschreiben Mieter vom 24.08.2026
- K4 Berliner Mietspiegel 2026, Tabelle 9.2, Zeile 85 (Auszug)
- K5 Berliner Wohnlagenkarte, Auszug Tempelhof
- K6 Merkmalbewertung mit Objektbelegen

Sandra Berger
Rechtsfachwirtin, Forderungsmanagement
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

DocuWeb Exportliste Mieterhöhung Becker

1 Exportkopf

Feld	Wert
Exportdatum	16.10.2026, 09:18 Uhr
Vertragsnummer	WBI-MV-2014-02185
Objekt	WBI-TEM-018-02L
Vorgang	ME-2026-00184
Ergebnis	19 Dokumenttreffer

2 Dokumente und Versionen

Eintrag DW-551001

DMS-ID	DW-551001
Datum	15.09.2014
Klasse	Vertrag
Indexname	Mietvertrag_Becker.pdf
Version	1
Hinweis	Unterschriften vollständig

Eintrag DW-551002

DMS-ID	DW-551002
Datum	15.09.2014
Klasse	Objekt
Indexname	Flächenberechnung_2OG_links.pdf
Version	1
Hinweis	Balkon mit 50 Prozent angesetzt

Eintrag DW-602145

DMS-ID	DW-602145
Datum	19.08.2017
Klasse	Instandhaltung
Indexname	Fensterauftrag_2017.pdf
Version	2
Hinweis	nur zwei Räume bezeichnet

Eintrag DW-711982

DMS-ID	DW-711982
Datum	04.07.2023
Klasse	Mieterhöhung
Indexname	Zustimmung_2023.pdf
Version	1
Hinweis	Wirksamkeit 01.10.2023

Eintrag DW-902771

DMS-ID	DW-902771
Datum	02.06.2026
Klasse	Notiz
Indexname	Prüfung_558_Becker.docx
Version	3
Hinweis	Zielmiete 613,87 EUR

Eintrag DW-903002

DMS-ID	DW-903002
Datum	10.06.2026
Klasse	Tabelle
Indexname	Merkmalmatrix_Becker.xlsx
Version	5
Hinweis	mehrere Felder offen

Eintrag DW-903113

DMS-ID	DW-903113
Datum	15.06.2026
Klasse	Ausgang
Indexname	Mieterhöhung_Becker_final.pdf
Version	4
Hinweis	freigegebene Fassung

Eintrag DW-903114

DMS-ID	DW-903114
Datum	15.06.2026
Klasse	Ausgang
Indexname	Mieterhöhung_Becker_final_neu.pdf
Version	4
Hinweis	bytegleiche Dublette

Eintrag DW-903741

DMS-ID	DW-903741
Datum	18.06.2026
Klasse	Zustellung
Indexname	Einwurfprotokoll_Becker.pdf
Version	1
Hinweis	beide Namen am Briefkasten

Eintrag DW-905004

DMS-ID	DW-905004
Datum	12.07.2026
Klasse	Eingang
Indexname	Mail_Becker_Vorbehalt.pdf
Version	1
Hinweis	keine gemeinsame Unterschrift

Eintrag DW-907822

DMS-ID	DW-907822
Datum	24.08.2026
Klasse	Eingang
Indexname	Teilzustimmung_Becker.pdf
Version	1
Hinweis	beide Mieter unterschrieben

Eintrag DW-907823

DMS-ID	DW-907823
Datum	24.08.2026
Klasse	Eingang
Indexname	Teilzustimmung_Becker_scan2.pdf
Version	1
Hinweis	schlechterer Graustufenscan

Eintrag DW-909801

DMS-ID	DW-909801
Datum	18.09.2026
Klasse	Objekt
Indexname	Begehung_Merkmalgruppen_Becker.pdf
Version	1
Hinweis	Badfenster und Balkonfläche offen

Eintrag DW-909802

DMS-ID	DW-909802
Datum	18.09.2026
Klasse	Objekt
Indexname	Aufmass_Wohnflaeche_Becker.pdf
Version	1
Hinweis	78,50 qm; Balkon neu vermessen

Eintrag DW-909940

DMS-ID	DW-909940
Datum	21.09.2026
Klasse	Eingang
Indexname	Mail_Becker_Wohnflaeche_Balkon.pdf
Version	1
Hinweis	Wohnfläche und Ausstattung bestritten

Eintrag DW-911170

DMS-ID	DW-911170
Datum	10.10.2026
Klasse	Objekt
Indexname	Merkmalmatrix_fortgeschrieben.xlsx
Version	7
Hinweis	Fotoliste ohne Bilddateien

Eintrag DW-911171

DMS-ID	DW-911171
Datum	10.10.2026
Klasse	Objekt
Indexname	Hausmeistervermerk_Aufzug.docx
Version	1
Hinweis	Aufzug nie vorhanden

Eintrag DW-912003

DMS-ID	DW-912003
Datum	15.10.2026
Klasse	Entwurf
Indexname	Zustimmungsklage_Becker.docx
Version	6
Hinweis	Einreichungsfreigabe offen

Eintrag DW-912004

DMS-ID	DW-912004
Datum	15.10.2026
Klasse	Tabelle
Indexname	Anlagenplan_Becker.xlsx
Version	2
Hinweis	K 6 gelb markiert

3 Dublettenvermerk

DW-903113 und DW-903114 haben dieselbe Prüfsumme. DW-907823 ist eine schlechter lesbare Zweitkopie von DW-907822. Beide Dubletten bleiben im DMS sichtbar, wurden für die Arbeitsakte aber nur einmal fachlich gewertet.

Das versandte Mieterhöhungsverlangen bezeichnet ein Badfenster. Das spätere Begehungsprotokoll dokumentiert dagegen nur eine Lüftungsöffnung. Dieser Quellenkonflikt wird nicht durch Überschreiben des historischen Versandstücks bereinigt, sondern in der fortgeschriebenen Merkmalmatrix gesondert geprüft.

Objektdatenbogen Manfred-von-Richthofen-Straße 18

1 Grunddaten

Feld	Bestand
Wirtschaftseinheit	WBI-TEM-018
Bezugsfertigkeit	1964
Gebäudeteile	Vorderhaus, fünf Vollgeschosse
Aufzug	nein
Zentralheizung	ja
Warmwasser	zentral
Energieausweis	DMS-Index vorhanden, Datei im Export nicht enthalten

2 Maßnahmenhistorie

Jahr	Maßnahme	Umfang	Beleglage
1998	Heizzentrale erneuert	Gesamtobjekt	Schlussrechnung vorhanden
2006	Strangsanierung Bad	Wohnungen links	Abnahmeprotokoll ohne Wohnungsliste
2011	Gegensprechanlage	Gesamtobjekt	Sammelrechnung vorhanden
2017	Fensteraustausch	laut Auftrag Schlaf- und Kinderzimmer 2. OG links	Rechnung nennt nur Objekt, nicht Räume
2019	Fassadenanstrich Hof	Hofseite	Wartungsbudget
2024	Kellerbeleuchtung LED	Gemeinschaftsflächen	Rechnung vorhanden

3 Wohnung 2. OG links

Merkmal	Verwaltungsangabe	Stand
Bad	Wanne, Fenster oder Lichtschacht nicht eindeutig	offen
Küche	Anschluss für Elektroherd, Einbauten nicht vermierterseits erfasst	offen
Balkon	hofseitig, Grundfläche laut Altplan 12,00 qm	Plan ungeprüft
Fenster	zwei Räume 2017, übriger Bestand unbekannt	teilweise belegt
Keller	Kellerraum Nr. 18-L	zugeordnet

4 Systemhinweis

Der Datensatz wurde 2022 aus einem Altsystem übernommen. Felder mit dem Wert „ja“ können aus damaligen Sammelmaßnahmen stammen und ersetzen keinen wohnungsbezogenen Beleg.

Wohnflächenberechnung 2. OG links

1 Archivblatt

Objekt: Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin

Wohnung: 2. Obergeschoss links

Aufmaß laut Planrevision: 17.08.1994

Raum	Länge	Breite oder Teilfläche	Wohnfläche
Wohnzimmer	5,68 m	3,75 m	21,30 qm
Schlafzimmer	4,00 m	3,95 m	15,80 qm
Zimmer	Teilflächen	11,95 qm	11,95 qm
Küche	Teilflächen	9,20 qm	9,20 qm
Bad	Teilflächen	5,10 qm	5,10 qm
Flur und Abstellnische	Teilflächen	9,15 qm	9,15 qm
Balkon	Grundfläche 12,00 qm	Ansatz 50 Prozent	6,00 qm
Gesamt			78,50 qm

2 Randvermerke des Archivscans

Auf dem Blatt steht handschriftlich „Balkon nach Bauakte, nicht nachgemessen“. Ein Namenskürzel ist vorhanden, aber nicht lesbar. Ein jüngeres Aufmaß oder ein wohnungsbezogenes Übergabeprotokoll wurde im Export nicht gefunden.

3 Scanstatus

Vier Blattecken sind sichtbar. Der Maßstab des eingescannten Plans ist wegen nachträglicher Verkleinerung nicht verlässlich. Die Rechenwerte sind lesbar; die zugrunde liegenden Maßlinien sind teilweise blass.

Fotoliste Wohnung Becker

1 DMS-Index

Bild-ID	Angegebenes Motiv	Aufnahmedatum	Dateistatus	Bemerkung
IMG-2014-02185-01	Wohnzimmer Fenster	22.09.2014	Vorschaubild vorhanden	Originaldatei fehlt
IMG-2014-02185-02	Küche	22.09.2014	nicht exportiert	angeblich Mieter-Einbauküche
IMG-2014-02185-03	Bad	22.09.2014	Vorschaubild stark komprimiert	Lichtöffnung nicht erkennbar
IMG-2014-02185-04	Balkon	22.09.2014	Original vorhanden, aber ohne Maßstab	Bodenbelag sichtbar
IMG-2017-018-77	neues Fenster Schlafzimmer	04.09.2017	Original vorhanden	Raum nicht beschriftet
IMG-2017-018-78	neues Fenster	04.09.2017	Original vorhanden	zweiter Raum unklar
IMG-2026-02185-01	Treppenhaus 2. OG	08.06.2026	Mobilfoto vorhanden	kein Wohnungsmerkmal

2 Exportbefund

Der angeforderte Bildexport enthält nur die Dateiliste. Die Bilddateien IMG-2014-02185-01 bis -03 wurden bei der Altsystemmigration nicht übernommen. Für das Bad, die Küchenausstattung und die genaue Balkongröße liegt damit kein aktuelles Foto vor.

Einwurfprotokoll Mieterhöhungsverlangen

1 Empfänger und Sendung

Feld	Inhalt
Empfänger	Wolfgang Becker und Heike Becker
Anschrift	Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin, 2. OG links
Dokument	Mieterhöhungsverlangen vom 15.06.2026, neun Seiten
Einwurf	18.06.2026, 10:06 Uhr
Zustellerin	Kathrin Seidel, Hauspost Süd

2 Wahrnehmung

Der Briefkasten befindet sich im Hausflur links neben der Haustür und war mit „W. + H. Becker“ beschriftet. Der verschlossene C4-Umschlag wurde vollständig durch den Einwurfschlitz geschoben. Er fiel hörbar in den Briefkasten und war anschließend nicht mehr greifbar.

Die Hauspostzustellerin hatte den Inhalt des Umschlags unmittelbar vor dem Verschließen mit der Versandliste abgeglichen. Auf der Liste sind Vertragsnummer WBI-MV-2014-02185 und neun Seiten vermerkt.

3 Bestätigung

Berlin, 18.06.2026

Kathrin Seidel

Scanvermerk: Original der Tagesliste im Poststellenordner 2026-06-18; Einzelprotokoll am 20.06.2026 eingescannt.

Telefonnotiz Objektmerkmale

1 Gesprächsdaten

Feld	Inhalt
Datum	09.10.2026, 10:42 bis 10:58 Uhr
Gesprächspartner	Jens Wuttke, technischer Objektbetreuer
Bearbeitung	Sandra Berger
Vorgang	ME-2026-00184

2 Angaben

Herr Wuttke bestätigt, dass das Gebäude keinen Aufzug hat und nach seiner Kenntnis auch nie einen hatte. Der hofseitige Balkon der Wohnung sei „ungefähr zwölf Quadratmeter groß“. Er habe ihn nicht nachgemessen. Die Brüstung sei 2019 gestrichen worden.

Zu den Fenstern könne Herr Wuttke nur sagen, dass im Jahr 2017 in mehreren Wohnungen einzelne Fenster getauscht wurden. Ob in der Wohnung Becker alle oder nur zwei Fenster erneuert wurden, ergebe sich aus seiner Liste nicht. Das Badezimmer habe nach Erinnerung des früheren Hausmeisters einen kleinen Lichtschacht; ein normal zu öffnendes Fenster könne er nicht bestätigen.

Im Keller befinde sich ein der Wohnung zugeordneter Raum. Die Gegensprechanlage sei funktionsfähig. Die Einbauküche habe das Ehepaar nach seiner Erinnerung selbst eingebracht; ein Übergabeprotokoll liege ihm nicht vor.

3 Nachlauf

Herr Wuttke sucht im Papierarchiv nach der Wohnungsliste zum Fensterauftrag 2017. Rückmeldung bis 14.10.2026 zugesagt.

Begehungsprotokoll Wohnung

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Objektmanagement Tempelhof

1. Termin

Feld	Inhalt
Datum	18.09.2026
Zeit	14:00 bis 14:42 Uhr
Objekt	Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin
Wohnung	2. OG links
Mieter	Wolfgang und Heike Becker
Vertragsnummer	WBI-MV-2014-02185
Anwesend	Heike Becker, Maren Vogt Objektmanagement

2. Bad und WC

Das Bad verfügt über eine Badewanne, ein Handwaschbecken und ein WC. Ein unmittelbar ins Freie führendes Fenster ist nicht vorhanden. Oberhalb der Tür befindet sich eine mechanische Abluftöffnung; deren Funktion wurde im Termin nicht technisch gemessen. Die Wandflächen sind im Nassbereich teilweise gefliest.

3. Küche

Warm- und Kaltwasseranschluss sowie ein Anschluss für einen Elektroherd sind vorhanden. Die sichtbaren Unterschränke und Elektrogeräte wurden von Frau Becker als Mietereigentum bezeichnet. Ein Übergabeprotokoll zur ursprünglichen Küchenausstattung wurde beim Termin nicht vorgelegt.

4. Wohnung

Der Balkon ist vom Wohnzimmer zugänglich. Die nutzbare Bodenfläche wurde überschlägig mit 1,45 m mal 3,10 m gemessen. Die Messung ist keine förmliche Wohnflächenberechnung.

Im Wohnzimmer und Schlafzimmer befinden sich zweifach verglaste Kunststofffenster. In der Küche ist ein älteres Holzfenster vorhanden. Baujahre oder Rechnungsbelege waren vor Ort nicht feststellbar.

5. Gebäude und Wohnumfeld

Ein Personenaufzug ist nicht vorhanden. Kellerraum und Gegensprechanlage sind vorhanden. Der Hauseingang und das Treppenhaus waren am Termin gereinigt; Schäden an zwei Wandflächen im ersten Obergeschoss waren sichtbar.

Straßenverkehr war bei geschlossenem Wohnzimmerfenster hörbar. Eine Lärmmessung wurde nicht durchgeführt.

6. Unterlagen

Frau Becker gestattete fünf Übersichtsaufnahmen ohne persönliche Gegenstände. Die Originaldateien wurden unter den Bildnummern OV-TF-260918-01 bis -05 auf dem Dienstgerät gespeichert.

Berlin, 18.09.2026

Maren Vogt

Objektmanagement Tempelhof

Aufmaßprotokoll Wohnung Becker

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Technisches Bestandsmanagement

Objekt: Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin

Wohnung: 2. OG links

Vertragsnummer: WBI-MV-2014-02185

Aufmaß: 18.09.2026, 09:15 bis 10:26 Uhr

Anwesend: Wolfgang Becker, Heike Becker, Bauzeichnerin Julia Conrad

1. Anlass und Methode

Anlass war die E-Mail der Mieter zur Wohnfläche und zur Anrechnung des Balkons. Gemessen wurde mit Laserdistanzmessgerät Leica Disto D2, Gerätenummer TD-0417, letzte interne Kontrollmessung 02.08.2026. Nischen, Vormauerungen und Teilflächen wurden vor Ort skizziert. Die Berechnung folgt der Wohnflächenverordnung; Raumhöhen unter zwei Metern lagen nicht vor.

2. Raumflächen

Raum	Erfasste Teilflächen	Anrechenbare Wohnfläche
Wohnzimmer	Rechteck abzüglich Schornsteinzug	22,84 qm
Schlafzimmer	Rechteck abzüglich Vormauerung	16,35 qm
Zimmer	Rechteck	12,10 qm
Küche	Rechteck und Fensternische	9,42 qm
Bad	Rechteck abzüglich Installationsschacht	5,20 qm
Flur	drei Teilrechtecke	8,71 qm
Abstellnische	Grundfläche	1,88 qm
Innenräume		76,50 qm
Balkon	Grundfläche 8,00 qm, Ansatz 25 Prozent	2,00 qm
Gesamtwohnfläche		78,50 qm

3. Abweichung zum Archivblatt

Das Archivblatt von 1994 weist ebenfalls 78,50 qm aus, setzt jedoch eine nicht nachgemessene Balkongrundfläche von 12,00 qm zur Hälfte an. Das aktuelle Aufmaß ergibt eine Balkongrundfläche von 8,00 qm und berücksichtigt diese wegen Ausrichtung, Tiefe und normaler Nutzbarkeit mit 25 Prozent. Zugleich sind die Innenraumflächen im Archivblatt um insgesamt 4,00 qm niedriger als im aktuellen Aufmaß. Beide gegenläufigen Abweichungen führen zufällig zum gleichen Gesamtergebnis.

Die Balkonaußenkante war frei zugänglich. Gemessen wurde bis zur Innenseite der Brüstung und bis zur Außenkante der Wohnungstrennwand. Ein ausschließlich zur Fassade gehörender Sims wurde nicht einbezogen.

4. Freigabe und Anlagen

Herr und Frau Becker waren bei den Messungen anwesend. Sie erhielten Gelegenheit, die Messpunkte zu zeigen und wiesen auf die abweichende Balkonangabe des Altplans hin. Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie nur Anwesenheit und Erhalt einer Kopie, nicht die rechtliche Bewertung.

Zum Protokoll gehören die handschriftliche Aufmaßskizze A-2026-184-1, vier Fotos der Messpunkte und das Geräteprüfblatt TD-0417. Die Quelldateien liegen im technischen Objektordner; für eine gerichtliche Anlage ist eine unveränderte PDF-Fassung mit Anlagenbezeichnung zu erzeugen.

Berlin, 18.09.2026

Julia Conrad — Technisches Bestandsmanagement

Wolfgang Becker — Kopie erhalten

Heike Becker — Kopie erhalten

E-MAIL-AUSDRUCK	email mieter balkon wohnflaeche.md
-----------------	------------------------------------

Von	heike.becker@example.org
An	mietenanpassung@wohnen-berlin.example
Datum	21.09.2026, 19:33 Uhr
Betreff	Begehung am 18.09. / Wohnfläche und Balkon

E-Mail-Ausdruck

Sehr geehrte Frau Vogt,

vielen Dank für den Termin. Ich möchte festhalten, dass wir der Vermessung des Balkons nicht als Anerkennung der Wohnfläche oder der verlangten Miete zugestimmt haben.

In unseren alten Unterlagen steht einmal 78,50 qm. Mein Mann hat außerdem eine handschriftliche Berechnung des Vormieters gefunden, die auf ungefähr 76 qm kommt. Wir wissen nicht, welche Fläche richtig ist. Bitte schicken Sie uns die Berechnung, auf die Sie sich stützen.

Der Balkon ist schmal und wegen des Verkehrs für uns nur eingeschränkt nutzbar. Das Küchenfenster ist deutlich älter als die anderen Fenster. Die Küchenmöbel und Geräte haben wir selbst gekauft. Im Bad gibt es nach unserer Wahrnehmung kein richtiges Fenster, sondern nur den kleinen Lüftungsschacht.

Unsere Teilzustimmung vom 24.08.2026 bleibt bestehen. Einer weitergehenden Erhöhung stimmen wir derzeit nicht zu.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Becker